

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

12578/2547

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

โจทก์

นางอารีย์ โฉมยง

โจทก์ร่วม

นายเฮงเฮ็ก แซ่หลิม

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

โจทก์ร่วมเป็นผู้รับจ้างขนส่งกระเบื้องจากบริษัท ค. ผู้ว่าจ้างไปส่งให้แก่ร้านค้า
จึงเป็นผู้ครอบครองดูแลและจะต้องรับผิดชอบค่ากระเบื้องที่สูญหายไปในช่วง
ขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงในการที่กระเบื้องดังกล่าว
สูญหายไป

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 และให้
จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 164,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานางอารีย์ ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
357 วรรคแรก ลงโทษจำคุก 3 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคากระเบื้องที่ยังไม่ได้คืนเป็น

เงิน 164,000 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า ในวันเวลาและสถานที่
เกิดเหตุตามฟ้อง โจทก์ร่วมรับจ้างขนส่งกระบะเบี้องจากบริษัทคัมพาน่าไปส่งให้แก่ร้าน
ค้า มีคนร้ายลักกระบะเบี้องคัมพาน่าจำนวน 486 กล่อง ราคา 164,000 บาท ที่อยู่ใน
ความครอบครองของโจทก์ร่วมไป มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการ
แรกว่าโจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหายหรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ร่วมเป็นเพียงผู้ครอบ
ครองกระบะเบี้องที่คนร้ายลักไปไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เจ้าของที่แท้จริงคือบริษัท
คัมพาน่า โจทก์ร่วมจึงไม่ใช่ผู้เสียหายนั้น เห็นว่า โจทก์ร่วมเป็นผู้รับจ้างขนส่งเป็นผู้
ครอบครองดูแลและจะต้องรับผิดชอบค่ากระบะเบี้องที่สูญหายไปในช่วงขนส่งให้แก่
ผู้ว่าจ้างโจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงในการที่กระบะเบี้องดังกล่าวสูญหายไปฎีกา
ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการต่อไปว่าจำเลยกระทำความผิด
ฐานรับของโจรตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 หรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมมี
โจทก์ร่วมและนายพยอมสามีโจทก์ร่วมเบิกความทำนองเดียวกันว่า เมื่อทราบว่
กระบะเบี้องที่โจทก์ร่วมรับจ้างขนส่งสูญหายได้ออกติดตามไปจนพบนายยงยุทธ นายยง
ยุทธรับว่าได้ลักกระบะเบี้องดังกล่าวไปเก็บไว้ที่บริเวณบ้านของนายบุญมีและต่อมานาย
ยงยุทธได้ว่าจ้างนายทองชัยบรรณนต์บรรทุกนำกระบะเบี้องดังกล่าวไปขายให้จำเลย จึง

พาเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นที่บ้านจำเลย แต่ไม่พบกระเบื้องดังกล่าว หลังจาก
นั้นจำเลยติดต่อมาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้ 85,000 บาท เพื่อไม่ให้เอาเรื่องจำเลย
นอกจากนี้โจทก์มีนายสุรพลเบิกความว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2539 เวลา
ประมาณ 15 นาฬิกา นายยงยุทธมาว่าจ้างพยานขับรถบรรทุกกระเบื้องประมาณ
500 กล่อง เมื่อมาถึงสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งนายยงยุทธลงจากรถไปประมาณ 10
นาที แล้วกลับมาบอกให้พยานขับรถไปที่ใหม่พยานสงสัยได้ซักถามจนนายยงยุทธ
รับว่าจะนำกระเบื้องไปขาย พยานได้บอกให้นายยงยุทธรับนำกระเบื้องลงจากรถของ
พยาน เมื่อมาถึงถนนสายบางพูน - ปากเกร็ดนายยงยุทธบอกให้พยานขับรถไปที่ร้าน
รับซื้อของเก่าแล้วลงไปติดต่อ หลังจากนั้นกลับมาบอกให้พยานขับรถเข้าไปภายใน
บ้านซึ่งเป็นโกดังเก็บสินค้า โดยจำเลยเข้ามาบอกให้พยานนำกระเบื้องไปลงในลังไม้
เมื่อเสร็จแล้วนายยงยุทธให้เงินค่าจ้างพยาน 2,000 บาท เห็นว่า พยานโจทก์ดังกล่าว
ไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อน ได้เบิกความไปในเรื่องของการติดตามทรัพย์สินที่ถูกลักไป
สอดคล้องต้องกันอย่างมีเหตุมีผล ไม่มีเหตุให้ระแวงว่าจะเบิกความปรักปรำให้จำเลย
ต้องรับโทษ ประกอบกับนายสุรพลไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อน ไม่มีมูลเหตุอันใดที่จะ
กลั่นแกล้งปรักปรำใส่ร้ายจำเลย นายสุรพลมีโอกาสดูเห็นจำเลยขณะขนกระเบื้องลง
จากรถอยู่นาน ย่อมจะจดจำจำเลยได้ไม่ผิดตัวและโจทก์มีร้อยตำรวจเอกเกรียงไกรพ
นักงานสอบสวนเบิกความว่าชั้นสอบสวนนายยงยุทธให้การรับสารภาพว่าได้ลักทรัพย์สิน
กระเบื้องดังกล่าวแล้วนำไปขายให้จำเลยในราคากล่องละ 100 บาท เป็นเงิน 48,000
บาท ตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข 5 บันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของนายยง
ยุทธดังกล่าวมีรายละเอียดและขั้นตอนของการกระทำความผิดสอดคล้องกับคำเบิก
ความของนายสุรพลที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้นำตัวนายยงยุทธมาเบิกความทำให้
จำเลยเสียเปรียบไม่มีโอกาสได้ซักค้านคำพยานของนายยงยุทธนั้น ก็ไม่ถึงกับทำให้
คำให้การชั้นสอบสวนของนายยงยุทธเอกสารหมายเลข 5 รับฟังไม่ได้ ศาลคงรับฟังคำ
ให้การของนายยงยุทธประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ ส่วนคำเบิกความ

พยานโจทก์ปากนายสุรพลซึ่งได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกเกรียงไกร และคำให้การชั้นสอบสวนของนายบุญมีแล้วน่าจะเชื่อว่าเป็นคนเดียวกับนายทองก็ได้ เบิกความไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับคำให้การของร้อยตำรวจเอกเกรียงไกร พนักงานสอบสวน และบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของนายยงยุทธ เอกสารหมาย จ.5 ไม่มีเหตุให้ระวางว่าจะให้การประกันจำเลยดังที่จำเลยฎีกา สำหรับพยานหลักฐานจำเลยเพียงแต่นำสืบปฏิเสธลอย ๆ อ้างว่า จำเลยไม่ได้รับซื้อกรเบื้องจากนายยงยุทธไว้ จึงไม่น่าหนักใจให้รับฟังหักล้างพยานโจทก์ข้อเท็จจริงเชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยและพิพากษาลงโทษมา

ปัญหาประการสุดท้ายที่จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษให้โดยจำเลยอ้างว่า จำเลยอายุมากแล้วถึง 62 ปีเศษ มีโรคประจำตัวมากมาย เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องส่งเสียเลี้ยงดูบุตรถึง 3 คน โดยบุตรต่างพิการถึง 2 คน นั้น เห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นการรับซื้อของโจรจำนวนมากและมูลค่าสูงจากผู้ประกอบอาชญากรรมหลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อสังคม ไม่สมควรรื้อการลงโทษให้แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 3 ปีนั้น เห็นว่า หนักเกินไปสมควรแก้ไขโทษของจำเลยให้เบาลง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(พรเพชร วิชิตชลชัย-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-ปราโมทย์ พิพัทธ์ปราโมทย์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ